



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIANTO Alias DEGAS Bin ABD KADIR
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 28 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan, Kelurahan Pabiringan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 06 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nur, S.H., A. Risal, S.H. dan Andi Ardianto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Muh. Nur .H, S.H. & Associates beralamat di Jalan Kapasa Raya, Ruko 11, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/MNR-ASS/IX/2020 tanggal 07 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 03 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 03 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO ALS DEGAS BIN ABD. KADIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
 - Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 15 (lima belas) unit;
 - OPPO A5 2020 sebanyak 4 (empat) unit;
 - OPPO A5s sebanyak 3 (tiga) unit;

Dikembalikan kepada Saksi FITRI CITRA DEWI BINTI AMINUDDIN;

- Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y12 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;
- Vivo Y91c sebanyak 9 (sembilan) unit;
- OPPO A31 sebanyak 12 (dua belas) unit;
- OPPO A1K sebanyak 8 (delapan) unit;
- OPPO A5s sebanyak 26 (dua puluh enam) unit;
- OPPO A9 2020 sebanyak 1 (satu) unit;

Dikembalikan kepada Saksi HJ SUKMAWATI BINTI IRSADI;

- Vivo Y12 sebanyak 5 (lima) unit;

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU HIDAYATULLAH BIN H. RIDWAN;

- Realme 5 sebanyak 2 (dua) unit;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPPO A1K sebanyak 6 (enam) unit;
- OPPO A5s sebanyak 3 (tiga) unit;
- OPPO A5 2020 sebanyak 2 (dua) unit;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIANTO ALS DEGAS BIN ABD.

KADIR;

- Lembaran Resi No. 888100393163, Lembaran Resi No. 555014403917, Lembaran Resi No. 555014403648, Lembaran Resi No. 555014403923, Lembaran Resi No. JD0068729621, Lembaran Resi No. 555014403642, Lembaran Resi No. 555014403635, Lembaran Resi No. 555014403927, Lembaran Resi No. 555014403898, Lembaran Resi No. 555014403914, Lembaran Resi No. 555014403644;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa SUPRIANTO ALIAS DEGAS BIN ABD. KADIR untuk seluruhnya;
2. Menolak (tidak dapat diterima) Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-44/P.417/Eoh.2/09/ 2020 pada Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.B/2020/PN. Ban;
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO ALIAS DEGAS BIN ABD. KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan Terdakwa SUPRIANTO ALIAS DEGAS BIN ABD. KADIR dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum tersebut;
5. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa SUPRIANTO ALIAS DEGAS BIN ABD. KADIR sebagaimana semula;
6. Memerintahkan agar Terdakwa SUPRIANTO ALIAS DEGAS BIN ABD. KADIR dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kabupaten Bantaeng;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan barang bukti berupa Handphone sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) unit dengan berbagai macam Merk dan Type yang rinciannya sebagai berikut :

- Resi 888100393163 berisi :
 - Oppo A5s sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - Oppo A31 sebanyak 12 (dua belas) unit;
 - Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo A1K sebanyak 5 (lima) unit;
 - Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Resi 555014403917 berisi :
 - Oppo A5 sebanyak 4 (empat) unit;
 - Realme 5 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Oppo A1K sebanyak 2 (dua) unit;
 - Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 6 (enam) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 16 (enam belas) unit;
- Resi 555014403648 berisi :
 - Oppo A1K sebanyak 6 (enam) unit;
 - Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Resi 555014403923 berisi :
 - Oppo A5 sebanyak 2 (dua) unit;
- Resi JD0068729621 berisi :
 - Oppo A1K sebanyak 1 (satu) unit;
- Resi 555014403642 berisi :
 - Vivo Y91c sebanyak 2 (dua) unit;
- Resi 555014403635 berisi :
 - Oppo A5s sebanyak 2 (dua) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 1 (satu) unit;
- Resi 555014403927 berisi :
 - Vivo Y12 sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Resi 555014403898 berisi :
 - Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Resi 555014403914 berisi :

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A5s sebanyak 2 (dua) unit;
- Vivo Y12 sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y91c sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Resi 555014403914 berisi :
 - Vivo Y12 sebanyak 8 (delapan) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 4 (empat) unit;

Haruslah dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada dalil-dalil pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Als DEGAS BIN ABD KADIR, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, hari Rabu 15 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA, dan hari Kamis 16 April 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, akan tetapi tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar Saksi berada di Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR melakukan tindak pidana penipuan terhadap Dhita Cell pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, berupa 19 (sembilan belas) unit handphone yang dimana handphone-handphone tersebut diantarkan langsung ke rumah Saksi IIN di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto oleh Saksi Suahyar yang merupakan promotor Dhita Cell. Kemudian setelah handphone-handphone tersebut berada dalam penguasaan Saksi IIN, selanjutnya Saksi IIN menghubungi Terdakwa melalui *whatsApp* untuk mengambil handphone-handphone tersebut di rumah Saksi IIN di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi IIN dan mengambil handphone-handphone pesannya tersebut. Adapun jumlah handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi IIN untuk hari tersebut ialah sebanyak 19 (sembilan belas) unit, diantaranya, yaitu HP Oppo A31 sebanyak 4 (empat) Unit, HP Oppo A5 3/GB sebanyak 3 (tiga) Unit, HP Oppo A5s sebanyak 9 (sembilan) unit, dan HP Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) Unit.
- Bahwa berawal ketika Saksi IIN melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Fitri Citra Dewi pemilik Galery Ponsel pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, berupa handphone sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit. Kemudian setelah Saksi IIN melakukan penipuan terhadap Saksi Fitri Citra Dewi dan menguasai handphone-handphone tersebut, Saksi IIN selanjutnya menghubungi Terdakwa melalui *whatsApp* untuk mengambil handphone-handphone tersebut di rumah Saksi IIN di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Kemudian sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi IIN dan mengambil handphone-handphone pesannya tersebut. Adapun merk dan type handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi IIN untuk hari tersebut, yaitu Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Unit, HP Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) Unit, HP Oppo A5s sebanyak 8 (delapan) Unit, HP Oppo A53GB sebanyak 4 (empat) Unit, HP Realme C3 sebanyak 5 (lima) Unit, HP Realme 5i sebanyak 5 (lima) Unit, dan HP Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa berawal ketika Saksi IIN melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Hj. Sukmawati berupa handphone sebanyak 77 (tujuh

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) unit dan Saksi Wahyu sebanyak 51 (lima puluh satu) unit pada hari Rabu tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA. Kemudian setelah handphone-handphone tersebut berada dalam penguasaan Saksi IIN, selanjutnya Saksi IIN menghubungi Terdakwa melalui *whatsApp* untuk mengambil handphone-handphone tersebut dan kemudian sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa selanjutnya tiba di rumah Saksi IIN di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto untuk mengambil dan membawa handphone-handphone tersebut. Adapun merk dan type handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi IIN untuk hari tersebut, yaitu HP Oppo A31 sebanyak 10 (sepuluh) Unit, HP Oppo A9 sebanyak 4 (empat) Unit, HP Oppo A1k sebanyak 13 (tiga belas) Unit, HP Oppo A5s sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Unit, HP Samsung A50s sebanyak 1 (satu) Unit, HP Vivo Y91c sebanyak 10 (sepuluh) Unit, HP Realme 5i sebanyak 5 (lima) Unit, HP Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) Unit, VIVO Y12 sebanyak 50 (lima puluh) Unit dan Y91C sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa adapun awal mula transaksi pembelian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi IIN yaitu berawal pada sekitar awal bulan April 2020 ketika Saksi IIN menawarkan handphone yang dianggap bekas kepada Terdakwa namun masih dalam jumlah yang sedikit, selanjutnya transaksi tersebut berlanjut dengan jumlah unit handphone yang banyak hingga pada tanggal 11 April 2020, 15 April 2020, dan 16 April 2020 dengan cara yaitu Saksi IIN meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kemudian Saksi IIN akan menyerahkan handphone-handphone pesanan Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa adapun handphone-handphone yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi IIN dijual kembali ke beberapa reseller;
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa, Dhita Cell mengalami kerugian sebesar Rp. 43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin (Gallery Ponsel) mengalami kerugian sebesar Rp. 120.150.000,- (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi (M Cell) mengalami kerugian sebesar Rp. 171.700.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sribu), dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H Ridwan mengalami kerugian sebesar Rp. 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HJ. SUKMAWATI BINTI IRSADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 13.00 WITA di Toko M CELL yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Saksi lin Melani Indri datang ke konter atau toko milik dan meminta kepada saksi untuk menyiapkan barang elektronik berupa sejumlah handphone berbagai merek dan tipe untuk dijual, setelah barang tersebut sudah dipersiapkan kemudian Saksi lin Melani Indri meminta Saksi membawakan barang tersebut ke rumahnya di Kabupaten Jeneponto karena barang dalam jumlah banyak sehingga tidak bisa dibawanya sendiri;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri mengambil handphone sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit dengan rincian Handphone Oppo A31 dengan harga Rp. 2.800.000/unit sebanyak 10 (sepuluh) unit, Handphone Oppo A9 dengan harga Rp. 3.800.000/unit sebanyak 4 (empat) unit, Handphone Oppo A1k dengan harga Rp. 1.800.000/unit sebanyak 13 (tiga belas) unit, Handphone Oppo A5s dengan harga Rp. 2.100.000/unit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, Handphone Samsung A50s dengan harga 3.800.000/unit sebanyak 1 (satu) unit, Handphone Vivo Y91c dengan harga 1.700.000/unit sebanyak 10 (sepuluh) unit, Handphone Realme 5i dengan harga Rp. 2.200.000/unit sebanyak 5 (lima) unit dan Handphone Realme C2 dengan harga Rp. 1.800.000/ unit sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Harga handphone seluruhnya adalah Rp.167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan itu sesuai dengan harga baru nasional pada waktu itu;
- Bahwa harga jual handphone tersebut sesuai harga baru dan mengenai harga jualnya Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir, Saksi tidak tahu;
- Bahwa kesepatan pembayaran antara Saksi dengan Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir adalah karena pembelinya sudah ada dan akan langsung ditransaksikan oleh Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir, tetapi sampai sore

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir belum mentransfer uangnya tersebut;

- Barang-barang pesanan Saksi lin Melani Indri dibawa langsung ke Jenepono dan diantar langsung oleh Saksi menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat memesan barang Saksi lin Melani Indri mengatakan bahwa sudah ada pembeli dan Saksi lin Melani Indri berjanji akan melakukan pembayaran pada esok harinya, namun sampai sekarang Saksi lin Melani Indri tersebut belum juga melakukan pembayaran;
- Bahwa Sejak pemeriksaan di Kantor Polisi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pembeli handphone Saksi lin Melani Indri;
- Bahwa melalui pengecekan IMEI terhadap barang bukti, dapat diketahui apakah dalam barang bukti terdapat barang dari toko Saksi;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri meminta untuk membuka segel karena handphone tersebut sudah laku dan karena ada kartu garansi yang akan diambil untuk lapor ke OPPO;
- Bahwa Handphone yang sudah dibuka segel apabila dijual kembali tidak dapat dijual baru, namun alasan dibuka segel adalah karena handphone tersebut sudah ada pembelinya dan agar Saksi lin Melani Indri tersebut dapat mengambil kartu garansinya;
- Menurut sepengetahuan Saksi, harga jual Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir terhadap handphone tersebut adalah sesuai dengan harga nasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kasus penipuan oleh Saksi lin Melani Indri sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Bantaeng, namun saksi tidak tahu mengenai vonis putusan kasus Saksi lin Melani Indri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa ada hubungan jual beli dengan Saksi lin Melani Indri, Saksi hanya menyediakan barang yang dipesan oleh Saksi lin Melani Indri dan pembayaran baru dilakukan apabila Saksi lin sudah menjual handphone-handphone tersebut;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri memiliki kebebasan untuk menentukan harga jual kepada pembelinya;
- Bahwa Saksi sekarang mempersalahkan barang milik Saksi untuk dikembalikan, karena Saksi belum mendapat pembayaran dari Saksi lin Melani Indri;
- Bahwa Saksi berharap agar barangnya kembali karena harga barang tersebut sudah turun harga karena jual bekas dan juga sudah stop produk atau tidak dilakukan produksi kembali;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua barang yang dipesan oleh Saksi lin Melani Indri tersedia, oleh karena itu sebelumnya Saksi mengambil beberapa handphone dari Fian Cell sebanyak 16 (enam belas) unit Oppo A5 yang diambil oleh Saksi lin kemudian Saksi bayar dan bawa ke Jeneponto, Selain itu ada juga diambil dari Indah Cell sebanyak 10 (sepuluh) unit Vivo Y91 C, 11 (sebelas) unit Oppo A5 S, 6 (enam) unit Oppo A1 K, 1 (satu) unit Oppo A9;
 - Bahwa Saksi lin Melani Indri yang datang pada Saksi tanggal 16 April 2020 dan Saksi lin Melani Indri mengambil sendiri ke Fian Cell dan Indah Cell, dan setelah Saksi lin Melani Indri memberi Nota, Saksi kemudian melakukan pembayaran;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu akan kebenaran keterangan Saksi tersebut;
2. WAHYU HIDAYATULLAH BIN H. RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 13.00 WITA di Toko M CELL yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Saksi lin Melani Indri meminta kepada Saksi agar menyiapkan barang elektronik berupa handphone berbagai merk dan tipe untuk dijual, setelah barang tersebut sudah siap, Saksi lin Melani Indri meminta Saksi bersama Hj.SUKMAWATI membawa barang tersebut ke rumahnya di Kabupaten Jeneponto karena barang dalam jumlah banyak sehingga tidak bisa dibawa sendiri dari toko sebanyak 51 (lima puluh satu) unit dengan perincian Handphone Vivo Y12 seharga Rp.1.700.000 / unit sebanyak 50 (lima puluh) unit dan Handphone Vivo Y91C seharga Rp.2.000.000 / unit sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa kesepakatan pembayarannya adalah setelah hari pengambilan barang maka akan dibayar pada sore hari, namun pada transaksi tanggal 16 April 2020 Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir tidak membayarnya kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hj. Sukmawati pergi ke rumah Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir kemudian Saksi bertemu di rumah sakit karena Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir mengiris pergelangan tangannya;
 - Setelah toko sudah dibuka, Saksi kemudian menyuruh anggota Saksi untuk mempersiapkan barang dan sebelumnya barang Tersebel semua, hanya membuka untuk mengambil kartu garansinya atas permintaan Saksi lin sendiri untuk dilaporkan dan setelah itu Saksi tidur kembali;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di pemeriksaan di Polisi, Saksi mengetahui bahwa ternyata barang-barang bukti ada pada Terdakwa;
 - Bahwa kasus Penipuan Saksi lin sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Bantaeng, namun Saksi tidak mengetahui mengenai vonis putusannya;
 - Bahwa kemungkinan besar barang bukti adalah sebagian milik Saksi, sebagian milik Saksi Hj.Sukmawati, sebagian milik Saksi Citra dan Saksi Suahyar;
 - Bahwa Saksi tidak menjual Handphone *second* (bekas) dan hanya menjual handphone baru karena handphone *second* sulit didapat apalagi dengan adanya *list* atau *request* barang-barang yang sudah ditentukan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan jual beli dengan Saksi lin Melani Indri karena Saksi lin Melani Indri tidak pernah menyerahkan uangnya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi lin memiliki kebebasan untuk menentukan harganya kepada orang lain, tetapi yang penting bagi Saksi adalah agar dilakukan pembayaran terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi sekarang mempersalahkan barang milik Saksi, karena Saksi belum mendapat pembayaran dari Saksi lin Melani Indri;
 - Bahwa saat ini Saksi mempersalahkan barang milik Saksi, karena Saksi belum mendapat pembayaran dari Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir;
 - Bahwa Saksi ingin barang bukti handphone tersebut kembali karena sudah turun harga karena Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir tidak membayarnya;
 - Bahwa tidak semua barang yang dipesan oleh Saksi lin Melani Indri tersedia, oleh karena itu untuk memenuhi pesanan Saksi lin, Saksi mengambil di toko Marina cell 3 (tiga) unit Vivo Y 12, Ima cell 1 (satu) unit Vivo Y12;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu akan kebenaran keterangan Saksi tersebut;
3. FITRI CITRA DEWI BINTI AMINUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir mengirim pesan teks (*chat whatsapp*) kepada Saksi pada malam hari tanggal 14 April 2020, pada keesokan harinya tanggal 15 April 2020 pagi pukul 07.00 WITA Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir datang ke toko Saksi meminta handphone dan Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir menyatakan ada pembeliya setelah itu Saksi menyiapkannya sejumlah handphone yaitu Handphone Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dengan harga Rp.1.900.000/unit,

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.1.650.000/unit, Handphone Oppo A5S sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.2.000.000/ unit, Handphone Oppo A5 3 GB sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.2.400.000/ unit, Handphone Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.1.850.000/ unit, Handphone Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.2.100.000/ unit, handphone Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp.3.350.000/ unit;

- Bahwa harga total sebesar Rp.140.150.000,00 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun terhadap pembayaran barang tersebut Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir baru transfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya belum dibayarnya sampai sekarang;
- Bahwa adapun kesepakatan pembayaran sebelumnya adalah pengambilan barang jam 7 pagi, dan transfer pada siang hari, dan Saksi bersama dengan Saksi lin memiliki perjanjian untuk membagi 2 (dua) keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 Saksi datang ke rumah Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir di Jeneponto, namun pada saat itu Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir tersebut tidak ada dan Saksi hanya bertemu dengan Adik dan Bapak Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir, Kemudian Saksi diarahkan oleh Adik Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir ke konter milik Terdakwa, dan Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, namun bertemu dengan istri Terdakwa, Saksi bertanya, "Ada HP second? Saya sudah janji dengan Degas" Saksi kemudian melihat ada 5 unit HP sisa 1 Vivo Y19, OPPO A5, Realme XT, OPPO F11 dan Vivo Y12. Saksi kemudian mengatakan kepada Istri Terdakwa bahwa handphone tersebut akan dibawa ke Polres dan Saksi juga memberikan nomor handphone dan kartu identitas kepada Istri Terdakwa tersebut dan setelah pula dilakukan pengecekan IMEI diketahui bahwa 2 (dua) buah handphone dari 5 (buah) handphone yang diambil Saksi dari rumah Terdakwa ternyata adalah berasal dari toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diperiksa di kantor polisi bahwa pembeli Saksi Handphone dari Saksi lin Melani Indri adalah Terdakwa;
- Bahwa kondisi barang yang diserahkan Saksi kepada Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir adalah barang baru, namun segel sudah dibuka atas

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir sendiri agar dapat mengambil kartu garansi untuk dilaporkan;

- Bahwa Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir sudah membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.120.150.000,- (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan Saksi iin Melani Indri Binti Syahrir sampai pada saat ini;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir menyatakan ada pembelinya karena ada pengadaan di desa yang sebenarnya tidak ada, jadi Saksi siapkan handphone tersebut, tetapi belum dibayar;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pengacara Saksi bahwa Terdakwa telah mengirim handphone-handphone yang dibeli dari Saksi lin Melani Indri tersebut ke Jawa melalui JNT;
- Saksi sempat masuk ke grup yang dibuat oleh pembeli-pembeli handphone yang berkaitan dengan kasus ini, dan salah satu user menerangkan bahwa telah membeli handphone dari Terdakwa dengan harga baru. Namun sekarang ini bukti *chat* tersebut tidak dapat ditunjukkan karena Saksi sudah dikeluarkan dari grup tersebut;
- Bahwa Saksi sudah jual handphone baru dan *second* (bekas) selama 3 tahun dan handphone *second* susah untuk didapatkan, karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan handphone bekas kecuali jika ada orang yang mau jual atau tukar tambah;
- Bahwa yang dimaksud dengan harga cek unit adalah kondisi barang atau handphone belum terpakai tapi langsung dijual misalnya OPPO baru harga 2 juta untuk barang cek unit 1,8 juta, *body layer* tidak tergores, kabel data utuh, tidak ada noda kalau harga *second* 1,6 juta rupiah yang susah didapatkan di Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir untuk menjual handphone, karena kalau handphone tidak terjual maka handphone tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada hubungan jual beli dengan Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir karena Saksi hanya menyediakan barang dan Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir yang menjual handphone tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang mempersalahkan barang milik Saksi, karena Saksi tidak mendapat pembayaran dari Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua barang yang dipesan oleh Saksi lin Melani Indri tersedia di toko Saksi, untuk memenuhi permintaan Saksi lin Melani Indri Saksi sebelumnya mengambil barang di toko Dhita cell 5 (lima) unit Vivo Y 91 c, 15 (lima belas) unit Vivo Y12, 3 (tiga) unit Oppo A5 S, 3 (tiga) OPPO A5 Ram 3, dari Cahaya Cell dan Dhita Cell satu *owner* dua toko notanya 1 dan sudah dibayar cash, dari toko Ima Cell Saksi mengambil 5 unit Vivo Y 91 C, 5 unit OPPO A5s, 2 unit Realme C3, dari toko Ar Cell Saksi mengambil 9 unit Vivo Y12 dan 2 unit Vivo Y 91, sedangkan barang selebihnya berasal dari Galery Ponsel milik Saksi;
 - Bahwa kesepakatan Saksi dengan Saksi lin Melani Indri pada malam itu adalah sistem *Cash On Delivery* (COD) dimana kalau ada barang ada uang, kalau tidak ada uang barang akan dikembalikan oleh Saksi lin Melani Indri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu akan kebenaran keterangan Saksi tersebut;
4. SUAHYAR SUROSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 22.00 WITA di Toko Dhita Cell yang beralamat di Jalan Monginsidi 2, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir menghubungi Saksi melalui *whatsapp*, pesan handphone dan meminta disediakan beberapa macam handphone yang akan dijual, lalu Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir meminta agar handphone yang telah dipesan tersebut dibawa ke rumah Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir. Selanjutnya pada malam itu juga Saksi membawa handphone-handphone tersebut ke rumah Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir bersama teman dan paman Saksi;
 - Bahwa adapun Handphone-Handphone yang Saksi siapkan dari Dhita Cell untuk diserahkan kepada Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir adalah sebagai berikut Handphone Oppo A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.800.000,-, Handphone Oppo A5/ 3 GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.500.000,-, Handphone Oppo A5S sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.100.000,-, Handphone Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.000.000,-;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total harga keseluruhan pesanan handphone-handphone tersebut sebesar Rp.43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dibayar oleh Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir;
 - Bahwa sebelumnya Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir menyatakan ada pembeli dan pengadaan desa, karena itu Saksi percaya saja kepada Saksi lin Melani Indri;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah pembeli dari Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi di Kantor Polisi;
 - Bahwa semua handphone yang diserahkan kepada Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir adalah handphone baru semua dan terdapat pembungkusnya namun segel kartu garansinya sudah dibuka dan Saksi sebagai pemilik toko menyimpan 1 (satu) kartu garansi sebagai pertanggungjawaban Saksi selaku pemilik toko untuk mempertanggungjawabkan selama 1 (satu) tahun ke depan;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan jual beli dengan Saksi lin Melani Indri karena Saksi lin tidak pernah menyerahkan uang;
 - Bahwa Saksi sekarang memperlakukan barang karena Saksi bertanggungjawab atas Dhita Cell, Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir yang membuat list barang-barang yang akan dijual dan Saksi yang antarkan ke rumah Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir dalam keadaan baru;
 - Bahwa menurut Saksi, pihak Galery Ponsel pernah mengambil handphone dari toko Dhita Cell untuk memenuhi permintaan pesanan Saksi lin Melani Indri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu akan kebenaran keterangan Saksi tersebut;
5. IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengambil handphone pada 3 (tiga) toko yaitu M Cell, Galery Ponsel dan Dhita Cell. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA Saksi memesan handphone di konter Dhita Cell yang berada di Jalan Monginsidi 2, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA di M Cell yang berada di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan handphone-handphone tersebut Saksi ambil dalam keadaan baru dan dijadikan seolah-olah bekas untuk dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa handphone yang Saksi ambil dari ketiga toko tersebut antara lain Oppo, Vivo, Samsung dan Realme, namun Saksi sudah lupa mengenai jumlah unit dari ketiga toko, tetapi Saksi sudah pernah menjelaskan hal tersebut dalam BAP;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan pemilik Toko adalah dengan menjanjikan pembayaran pada sore hari atau besok harinya setelah pengambilan barang, selain itu terdapat pembagian keuntungan sebanyak 50% dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menjual handphone kepada Terdakwa sejak tanggal 07 April 2020 dalam jumlah sedikit, dan selanjutnya jumlahnya terus meningkat sampai pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran lunas ke toko M-Cell, Dhita Cell dan Galery Ponsel, namun Saksi sudah membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh) juta rupiah kepada Galery Ponsel;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli lunas dari Saksi karena sistem transaksi Saksi dengan Terdakwa adalah dengan mendahulukan pembayaran terlebih dahulu dan kemudian dilakukan penyerahan barang atau handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran dari Terdakwa, Saksi gunakan untuk membayar utang Saksi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menaruh curiga kepada Saksi karena bisa mendapatkan handphone *second* sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa bertanya apakah *"(barang) ini aman?" "bukankah bermasalah?"*, tetapi Saksi selalu meyakinkan Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah aman dan tidak bermasalah sampai puncaknya pada tanggal 16 April 2020, Terdakwa tidak melakukan pemesanan handphone lagi kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi mendapatkan handphone tersebut dari hasil tukar tambah di konter-konter;
- Bahwa total transaksi Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar lebih 200 (dua ratus) unit handphone dengan total keseluruhan pembayaran dari Terdakwa lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan handphone kepada Terdakwa adalah Saksi sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu kalau handphone tersebut Saksi belum dibayar;
- Bahwa Saksi menjual handphone *second* yang sebenarnya adalah handphone baru yang Saksi jadikan menjadi seolah-olah handphone bekas karena Saksi kehabisan akal untuk membayar nota sebelumnya yang belum terbayar, supaya Saksi cepat mendapatkan uang;
- Bahwa semua barang yang diambil oleh Saksi dari 3 (tiga) toko yakni M-Cell, Galery Ponsel dan Dhita Cell dijual kepada Terdakwa saja;
- Bahwa alasan Saksi kepada pemilik toko mengenai adanya pengadaan desa adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa handphone yang dijual oleh Saksi adalah handphone baru yang dijadikan *second* atau bekas;
- Bahwa pertama kali transaksi dengan Terdakwa, Terdakwa selalu memeriksa barang dengan cara menyalakan handphonenya terlebih dahulu. Namun kalau jumlah barangnya sudah banyak, Terdakwa hanya cek satu atau dua barang dan kemudian langsung diambil begitu saja;
- Bahwa Saksi menjadikan handphone baru menjadi terlihat bekas dengan cara melepas plastik handphone tersebut dan menyalakan sebentar, namun apabila tidak terburu waktu dan jumlah barang yang banyak, Saksi hanya merusak segel dan mengambil plastiknya saja;
- Bahwa Terdakwa selalu mencurigai selalu bertanya kepada Saksi mengenai keamanan handphone ini tetapi Saksi selalu mengatakan aman tidak ada masalah;
- Bahwa dengan alasan pengadaan desa membuat pemilik toko menyerahkan handphone dalam jumlah banyak kepada Saksi;
- Bahwa menjadikan Handphone baru dan dijual menjadi HP *second* adalah atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat mencurigai handphone tersebut, dan Terdakwa pernah menanyakan melalui telepon dengan Saksi dan bertanya apakah handphone tersebut aman atau tidak, namun selalu Saksi yakinkan Terdakwa bahwa handphone tersebut benar-benar aman dan tidak bermasalah;
- Bahwa yang menentukan rincian pesanan handphone adalah Saksi sendiri dan Terdakwa melakukan pembayaran tunai;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh mengambilkan handphone dari toko dalam jumlah tertentu namun Saksi yang menawari Terdakwa handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa kondisi handphone saat Terdakwa mengambil handphone Saksi buat seolah-olah terpakai, plastik, kartu garansi, anti gores dirobek;
 - Bahwa membuka segel dan plastik handphone baru tersebut adalah inisiatif Saksi sendiri dan bukan karena disuruh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak bisa mengembalikan handphone tersebut dalam keadaan baru karena Saksi sudah membuka plastiknya;
 - Bahwa barang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi dengan pembayaran transfer seperti biasa, namun terkadang Terdakwa juga membayar secara tunai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan handphone kepada Terdakwa selain dari 3 toko M Cell, Galery Cell dan Dhita Cell;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdapat barang yang berasal dari toko selain ketiga Toko tersebut, namun kemungkinan besar Saksi Korban yang mengambil barang di tempat atau toko lain tersebut selama ada kesepakatan para pemilik toko;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;
6. MUH. REZA, S. IP BIN ABD. MUTALIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada bulan April 2020, Saksi membeli handphone *second* Oppo A31 dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit, setelah itu polisi Bantaeng menyampaikan ke Saksi bahwa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil kejahatan yaitu tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir lalu dia jual ke Terdakwa dan Terdakwa menjual kepada Saksi;
 - Bahwa harga baru handphone A31 adalah Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan itu harga wajar karena di Jeneponto ada grup konter jadi kita beli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu dijual dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah diperiksa di Kepolisian bahwa handphone yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa berasal dari kejahatan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone itu sekarang sudah dijual oleh Saksi dengan mendapat keuntungan per unit sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Handphone Oppo A31 merupakan keluaran awal bulan Januari tahun 2020;
 - Bahwa Saksi juga menjual handphone baru dan *second* (bekas) di konter milik Saksi dan memang handphone bekas dalam jumlah yang banyak sulit untuk didapatkan dalam waktu yang singkat;
 - Bahwa dari kartu garansi dapat diketahui kapan handphone tersebut keluar dari toko, tetapi pada saat beli handphone dari Terdakwa, Saksi tidak mengecek secara detail sobekan kartu garansi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan penadahan setelah Terdakwa tersebut dipanggil ke kantor Polres Jeneponto;
 - Bahwa sebelum dipanggil dan diperiksa di Kepolisian Saksi tidak merasa curiga dengan usaha jual-beli handphone *second* Terdakwa karena memang Terdakwa memiliki konter untuk jual beli handphone;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. HAMDY BIN M. ARIF ALI DAUD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada bulan April 2020 itu Saksi beli handphone *second* Oppo A31 dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit, setelah itu polisi Bantaeng menyampaikan ke Saksi bahwa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil kejahatan yaitu tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Iin Melani Indri Binti Syahrir lalu dia jual ke Terdakwa dan Terdakwa menjual kepada Saksi;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah membeli handphone dari Terdakwa barulah Saksi dipanggil oleh Kepolisian;
 - Bahwa sebelum ke Polres Bantaeng Saksi dipanggil sama Polres Jeneponto terlebih dahulu dan disitu baru Saksi mengetahui bahwa handphone *second* yang Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual handphone bekas dari grup *whatsapp* pemilik-pemilik konter Jeneponto yang mana Terdakwa juga berada di dalam grup tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa dengan harga bekas yang wajar dimana dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi dapat

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual kembali dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa harga baru handphone A31 pada saat itu adalah Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi lin Melani Indri karena Saksi lin Melani Indri pernah menjadi promotor handphone di Jeneponto;
 - Bahwa sebelum dipanggil dan diperiksa di Kepolisian Saksi tidak merasa curiga dengan usaha jual-beli handphone *second* Terdakwa;
 - Bahwa dari kartu garansi dapat diketahui kapan handphone tersebut keluar dari toko, tetapi pada saat beli handphone dari Terdakwa, Saksi tidak mengecek secara detail sobekan kartu garansi tersebut;
 - Bahwa Saksi juga menjual handphone baru dan *second* (bekas) dan memang handphone bekas dalam jumlah yang banyak sulit untuk didapatkan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
8. ISNANDAR MUSLAMAT BIN H. MUSLAMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, di Jalan Nelayan, Kampung Pa'biringan, Kecamatan Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan dugaan penadahan barang berkaitan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Saksi lin Melani Indri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menangkap Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir menyatakan bahwa handphone tersebut dia sudah dijual kepada Terdakwa yang beralamat di Jalan Nelayan, Kelurahan Pa'biringan, Kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto dan Saksi bersama tim busur langsung menuju ke alamat tersebut dan berhasil diamankan, namun barang berupa handphone tersebut sudah dikirim keluar Sulawesi melalui via pengiriman JNT Kabupaten Jeneponto dan Saksi bersama Saudara Arman langsung melakukan koordinasi di pengiriman JNT untuk dilakukan pengiriman kembali ke JNT Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa tidak semua barang bukti berhasil dikembalikan;
 - Saksi menangkap Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir pada tanggal 16 April 2020;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang membeli handphone di konter-konter Bantaeng melainkan Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir yang membeli di konter-konter Bantaeng;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri ditangkap sehubungan dengan laporan 3 (tiga) toko yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi sebagai Saksi dalam perkara Saksi lin Melani Indri dan juga sebagai Tersangka atas kasus yang disangkakan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi tambahan diluar berkas perkara dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kerja di PT Karunia Berlian Makmur sebagai sales operator Realme;
 - Bahwa Saksi dapat mengecek handphone melalui IMEI namun aplikasi ini bukan buat umum akan tetapi khusus pegawai resmi Realme;
 - Bahwa berdasarkan cek IMEI handphone Realme yang dilakukan oleh Saksi diketahui bahwa dari 21 (dua puluh satu) barang bukti handphone merk Realme sebanyak 14 (empat belas) Unit berasal dari toko M-cell sedangkan 7 (tujuh) unit berasal dari Galery Ponsel;
 - Bahwa yang mengisi data Toko pada IMEI hanya dapat dilakukan perusahaan yang mendistribusikan handphone tersebut;
 - Bahwa memungkinkan handphone yang IMEInya terdaftar di toko A ditemukan dijual di toko B, apabila para pemilik konter bekerja sama untuk menukar atau meminta handphone dengan tujuan untuk saling mengisi kekosongan jenis barang di masing-masing konter;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. MUH. HASRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Vivo Mobile Indonesia sebagai sales operator Vivo;
 - Bahwa Saksi dapat mengecek handphone melalui IMEI dan aplikasi ini bukan buat umum akan tetapi khusus pegawai resmi Vivo;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cek IMEI handphone Vivo dari barang bukti diketahui bahwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) barang bukti handphone Vivo diketahui rincian sebagai berikut : Ar Cell sebanyak 7 (tujuh) Unit, Cahaya Store sebanyak 8 (delapan) Unit, Dhita Cell sebanyak 10 (sepuluh) Unit, Indah Cell sebanyak 8 (delapan) Unit, Galery Ponsel sebanyak 15 (lima belas) Unit, M-Cell sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Unit, Marina Perdana sebanyak 3 (tiga) Unit, Man Cell sebanyak 1 (satu) Unit dan Ima Cell sebanyak 1 (satu) Unit;
 - Bahwa pengisian data toko pada IMEI hanya dilakukan perusahaan yang mendistribusikan handphone tersebut;
 - Bahwa memungkinkan handphone yang IMEI nya terdaftar di toko A ditemukan dijual di toko B, apabila para pemilik konter bekerja sama untuk menukar atau meminta handphone dengan tujuan untuk saling mengisi kekosongan jenis barang di masing-masing konter;
 - Bahwa semua toko yang berada dalam pengecekan IMEI tersebut berada di sekitar daerah Bantaeng;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. ANDI MUHAMMAD RIFKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di sebagai sales operator OPPO;
 - Bahwa Saksi dapat mengecek handphone melalui IMEI dan aplikasi ini bukan buat umum akan tetapi khusus pegawai resmi Oppo;
 - Bahwa berdasarkan cek IMEI handphone Oppo dari barang bukti handphone Oppo sebanyak 65 (enam puluh lima) tersebut diketahui rincian toko sebagai berikut M Cell sebanyak 20 (dua puluh) Unit, Ima Cell sebanyak 5 (lima) Unit, Vian Cell sebanyak 16 (enam belas) Unit, Ar Cell sebanyak 3 (tiga) Unit, Indah Cell sebanyak 13 (tiga belas) Unit, Dhita Cell sebanyak 3 (tiga) Unit, Cayo Cell sebanyak 1 (satu) Unit, Sumber Ponsel sebanyak 3 (tiga) Unit, Galery Ponsel sebanyak 1 (satu) Unit;
 - Bahwa pengisian data toko pada IMEI hanya dilakukan perusahaan yang mendistribusikan handphone tersebut;
 - Bahwa memungkinkan handphone yang IMEI nya terdaftar di toko A ditemukan dijual di toko B, apabila para pemilik counter bekerja sama untuk menukar atau meminta handphone dengan tujuan untuk saling mengisi kekosongan jenis barang di masing-masing konter;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua toko dalam data IMEI tersebut Saksi ketahui berada di sekitar daerah Bantaeng, kecuali toko Cayo Cell berada di Maros;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANDI MUHAMMAD ANSAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada bulan April tahun 2020;
 - Bahwa terkait dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan, pemeriksaan tidak dilakukan atas dasar paksaan dan sesuai dengan SOP selalu diberikan kesempatan kepada yang diperiksa untuk membaca sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yakni sebagai Tersangka maupun sebagai Saksi dalam perkara lin Melani Indri;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi hanya bertanya dan mengetik secara lisan apa yang diucapkan oleh Terdakwa atau tersangka pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa pada penyidikan menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2020, Terdakwa curiga bahwa barang dari Saksi lin Melani Indri adalah barang dari hasil kejahatan;
 - Bahwa apabila Terdakwa sekarang merubah pernyataannya di persidangan, maka Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa mengubah keterangannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020, dan pada saat Terdakwa diperiksa pada saat itu Terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa pada pemeriksaan pertama kali Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun pada saat pemeriksaan keempat dimana Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka dimana tanggalnya Saksi sudah lupa, Terdakwa tersebut sudah didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan ada beberapa keterangan yang Terdakwa rubah namun Saksi sudah lupa poin berapa dan yang ada dalam berkas berita acara sekarang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah bertanya “Apakah Saudara tidak mencurigai barang yang saudara peroleh dari Saudara lin Melani Indri adalah barang dari hasil kejahatan” kepada Terdakwa karena hal itu wajib kami tanyakan karena berkaitan dengan unsur pasal yang disangkakan kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi telah di bawah sumpah untuk membuat berita acara penyidikan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah curiga dengan handphone yang dibelinya dari Saksi lin Melani Indri, namun maksud Terdakwa adalah untuk mempertanyakan kelengkapan dari handphone itu sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) unit handphone dari Saksi lin Melani Indri yang mana baru Terdakwa ketahui bila barang tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli secara bertahap dimana mulai tanggal 07 April 2020 di counter IIN di Jenepono, Terdakwa membeli handphone bekas di bawah 5 (lima) unit dengan cara pembeliannya dengan *cash* dan ada kuitansinya, selanjutnya pada tanggal 08 April 2020 Terdakwa membeli handphone bekas di bawah 10 (sepuluh) unit dan selanjutnya tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 pemesanan terakhir dimana pada pemesanan terakhir tersebut jumlahnya sekitar 100 (seratus) lebih;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone *second* (bekas) dari Saksi lin Melani Indri mulai tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 setiap hari sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) unit dengan berbagai macam merk dan type yaitu: Oppo, Vivo, Samsung dan Real me, dengan harga berbagai macam juga harga *second*/bekas nasional;
- Bahwa Terdakwa bekerja juga sebagai jual-beli handphone *second*/bekas dan Terdakwa juga masuk group jual-beli handphone *second*/bekas jadi Terdakwa tahu harga *second*/bekas sesuai pasaran;
- Bahwa Terdakwa awalnya kenal dengan Saksi lin Melani Indri bermula ketika Saksi lin Melani Indri datang ke konter Terdakwa membeli handphone sebanyak 3 (tiga) unit;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Terdakwa beli dari Saksi lin Melani Indri sudah laku terjual karena Terdakwa kirim ke Kalimantan, Jawa Barat dan Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa berani membeli handphone dalam jumlah banyak dari Saksi lin Melani Indri, karena Saksi lin Melani Indri pernah menyampaikan bahwa handphone tersebut berasal dari handphone bos nya dengan tukar tambah dan dapat dari Bantaeng dan Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pembelian handphone dengan cara transfer dan tunai serta memakai kwitansi yang dituliskan sendiri Saksi lin Melani Indri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dana dari Jawa Barat dimana ada beberapa orang yang mentransfer bertahap, orang-orang tersebut ada di group handphone bekas yang terdapat ratusan member, selain itu Terdakwa punya modal sendiri 100 juta sisanya dari group tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang dalam grup dan ternyata banyak peminat, dimana di dalam group tersebut Terdakwa sudah menjadi anggota sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa dari sekitar 400 (empat ratus) unit handphone sebagian besar handphone tersebut sudah laku terjual ke Pulau Jawa lewat *on line* dengan group *whatsapp*;
- Bahwa pada saat transaksi yang menentukan jumlah dan tipe barang adalah Saksi lin Melani Indri sesuai dengan jumlah modal yang Terdakwa miliki;
- Bahwa sejak tanggal 07 April 2020 sampai tanggal 15 April 2020, Terdakwa transaksi jual-beli handphone bekas dengan Saksi lin Melani Indri dengan sistem ada uang ada barang, dan pengambilan terakhir adalah pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone bekas semua dari Saksi lin Melani Indri karena plastiknya sudah lepas dan sudah terbuka segelnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa curiga dengan barang yang dijual Saksi lin Melani Indri karena Saksi lin Melani Indri mengatakan bahwa handphone miliknya adalah handphone tukar tambah bos nya dan Saksi lin Melani Indri mendapatkan handphone tersebut dari Bulukumba dan Bantaeng;
- Bahwa yang pernah Terdakwa tanyakan pada saat itu adalah mengenai masalah kelengkapannya dan kondisi handphone;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman barang pada tanggal 10 April 2020, tanggal 11 April 2020, dan yang terbanyak transaksi terakhir dikirim ke Jawa tanggal 15 April 2020 dan tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Terdakwa mengirim ke Jawa karena barang tersebut karena sudah ada yang pesan dan Terdakwa sendiri yang menulis tujuan pengiriman namun Terdakwa sudah lupa kepada siapa Terdakwa mengirim handphone tersebut;
- Bahwa pada saat pengiriman terakhir dimana barang diambil pada tanggal 16 April 2020, Saksi juga masih sempat melakukan pengecekan barang karena Terdakwa mengambil barang (handphone) pada siang hari dan baru dikirim ke JNT habis maghrib;
- Bahwa kondisi kualitas HP yang diserahkan oleh Saksi lin Melani Indri kepada Terdakwa adalah sekitar 90%;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keuntungan dari Saksi lin Melani Indri;
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa poin ke 18 (delapan belas), dimana Terdakwa menerangkan bahwa memang curiga pada saat pengambilan barang tanggal 11 April 2020 karena unit yang banyak dan kondisi yang tergolong baru adalah tidak benar karena maksud Terdakwa pada saat itu adalah untuk mempertanyakan kepada Saksi lin mengenai kualitas barang, yakni mengenai kelengkapan charger dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah curiga bahwa barang yang diberikan oleh Saksi lin berasal dari karena handphone tersebut ada boxnya dan lengkap, seandainya boxnya atau kelengkapan HP tidak lengkap baru patut dicurigai handphone tersebut bermasalah;
- Bahwa pada saat transaksi yang selalu menawarkan handphone kepada Terdakwa adalah Saksi lin Melani Indri, dan setiap hari pada saat pengambilan barang Saksi lin Melani Indri menawarkan barang yang mana jika pembelian sudah disepakati, keesokan harinya Terdakwa akan melakukan pengambilan barang di rumah Saksi lin Melani Indri tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli handphone bekas dengan cara beli di konter-konter atau mencari ke Makassar tergantung modal yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone bekas dari Saksi lin Melani Indri karena bila ada yang menawarkan lebih dekat, tidak perlu mencari yang jauh;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila handphone sudah keluar dari konter dengan keadaan plastik dan segel terbuka meskipun belum pernah dipakai sudah disebut dengan handphone *second*;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi lin Melani Indri di rumah Saksi lin Melani Indri dimana di rumah Saksi Saksi lin Melani Indri tersebut juga terdapat konter kecil dan berada di dekat jalan poros Jeneponto;
- Bahwa karena Terdakwa membeli handphone bekas yang sudah terlepas segel dari Saksi lin Melani Indri maka harga jual beli handphone dengan Saksi lin Melani Indri adalah sesuai dengan harga pasaran handphone *second*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah jual-beli handphone sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. IQBAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah sekali ke rumah Saksi lin Melani Indri bersama Terdakwa untuk mengambil handphone pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil berupa handphone *second* (bekas) karena Saksi memeriksa dan melihat kartu garansi sudah terpotong, saat itu ada yang anti goresnya tidak layak dan terpotong;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi lin Melani Indri bersama Terdakwa terdapat Orang Tuanya, Ibu dan Adik Saksi lin Melani Indri di rumahnya;
- Bahwa Saksi lin Melani Indri wajar dapat mengumpulkan handphone sebanyak itu karena Saksi lin Melani Indri merupakan promotor handphone;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi lin Melani Indri adalah sekitar 100 (seratus) meter dan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari jalan umum;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone di rumah Saksi lin Melani Indri sebanyak kira-kira 100 (seratus) unit;
- Bahwa Saksi tidak dapat upah karena Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa kartu garansi ada dua, dimana satu khusus counter dan satu lagi yang dibeli orang;
- Bahwa Saksi ikut melakukan packing barang;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat handphone dan hanya memeriksa secara luar dimana plastiknya sudah hilang dan karena handphone bekas Saksi dan Terdakwa langsung mengangkatnya;
 - Bahwa Saksi mengambil handphone di rumah Saksi lin Melani Indri bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong dan dibawa menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar semua pembicaraan antara Saksi lin Melani Indri dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sudah membeli handphone tersebut dan Saksi lin Melani Indri juga bilang bahwa pembayaran sudah lunas;
 - Bahwa Terdakwa membeli handphone *second*/bekas dari Saksi lin Melani Indri karena sudah terbuka segelnya semua;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. KAHARUDDIN SAMAKING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah ke konter Saksi lin Melani Indri bersama Terdakwa untuk ambil handphone sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa pada saat mengambil handphone dari Saksi lin Melani Indri handphone tersebut belum dipacking, masih berantakan dan tidak terbungkus plastik;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memeriksa barang dan melihat kartu garansi sudah terpotong, pada saat itu juga terdapat anti gores yang tidak layak dan terpotong;
 - Bahwa Saksi lin Melani Indri menjual handphone baru dan *second* dengan merk Realme, Vivo dan OPPO;
 - Bahwa pertama Saksi ke rumah Saksi lin Melani Indri dan mengambil sekitar 40 (empat puluh) unit handphone, kedua sekitar 60 (enam puluh) unit, ketiga sekitar 50 (lima puluh) unit dan keempat sekitar 50 (lima puluh) unit, semuanya tersebut langsung dibawa ke JNT;
 - Bahwa Saksi kemarin lewat dari depan konter Saksi lin Melani Indri dan konter tersebut masih terbuka;
 - Bahwa Terdakwa itu sangat teliti sekali dan mengecek satu-satu, Terdakwa memperhatikan semua casnya dan segelnya, selain itu Terdakwa juga melihat kondisi handphone;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) konter dimana satu dekat lapangan Dolo dan satu lagi di depan rumah mertuanya;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengecekan handphone, plastik handphone tersebut sudah terbuka dan kartu garansi terbuka sepotong;
- Bahwa rumah Saksi lin Melani Indri tidak tersembunyi karena berada di depan jalan poros;
- Bahwa tingkat kemulusan handphone yang dijual oleh Saksi lin Melani Indri sekitar 98 % atau 95 % karena ada lecet satu titik saja dan karena orang melihat aksesorisnya yang kotor;
- Bahwa handphone tersebut lebih banyak yang mulus daripada yang lecet;
- Bahwa semua kartu garansi handphone tersebut sudah terpotong;
- Bahwa asalkan ada uang adalah mampu bila untuk menyediakan handphone bekas berbagai merek dan tipe dalam satu malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Resi 888100393163 berisi :
 - Oppo A5s sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - Oppo A31 sebanyak 12 (dua belas) unit;
 - Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo A1K sebanyak 5 (lima) unit;
 - Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 15 (lima belas) unit;
2. Resi 555014403917 berisi :
 - Oppo A5 sebanyak 4 (empat) unit;
 - Realme 5 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Oppo A1K sebanyak 2 (dua) unit;
 - Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 6 (enam) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 16 (enam belas) unit;
3. Resi 555014403648 berisi :
 - Oppo A1K sebanyak 6 (enam) unit;
 - Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 10 (sepuluh) unit;
4. Resi 555014403923 berisi :
 - Oppo A5 sebanyak 2 (dua) unit;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Resi JD0068729621 berisi :
 - Oppo A1K sebanyak 1 (satu) unit;
6. Resi 555014403642 berisi :
 - Vivo Y91c sebanyak 2 (dua) unit;
7. Resi 555014403635 berisi :
 - Oppo A5s sebanyak 2 (dua) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 1 (satu) unit;
8. Resi 555014403927 berisi :
 - Vivo Y12 sebanyak 10 (sepuluh) unit;
9. Resi 555014403898 berisi :
 - Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit;
10. Resi 555014403914 berisi :
 - Oppo A5s sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y12 sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 7 (tujuh) unit;
11. Resi 555014403914 berisi :
 - Vivo Y12 sebanyak 8 (delapan) unit;
 - Vivo Y91c sebanyak 4 (empat) unit;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi lin Melani Indri telah memesan sejumlah handphone dari 3 (tiga) toko yaitu M Cell, Galery Ponsel dan Dhita Cell, dimana pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA Saksi memesan handphone di *counter* Dhita Cell yang berada di Jalan Monginsidi 2, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA di toko M-Cell yang berada di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan handphone-handphone tersebut Saksi ambil dalam keadaan baru dan dijadikan seolah-olah bekas untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa benar alasan Saksi lin Melani Indri supaya diberikan barang oleh pemilik toko M-Cell yakni Saksi Hj. Sukmawati dan Saksi Wahyu Hidayatullah tersebut adalah dengan mengatakan bahwa sudah ada

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli Saksi, sedangkan kepada pemilik toko Galery Ponsel (Saksi Fitri Citra Dewi) dan karyawan Dhita Cell (Suahyar Suroso) Saksi lin Melani Indri beralasan bahwa ada pengadaan desa berupa handphone yang sebenarnya pengadaan tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa benar pada saat memesan barang Saksi lin Melani Indri meminta kepada Para Saksi Korban untuk membuka segel karena handphone tersebut sudah ada pembeli, sehingga Saksi membutuhkan kartu garansi dari dalam handphone untuk di laporkan;
- Bahwa benar pada saat memesan barang Saksi lin Melani Indri berjanji akan melakukan pembayaran kepada pemilik toko Galery Ponsel (Saksi Fitri Citra Dewi) dan karyawan Dhita Cell (Saksi Suahyar Suroso) pada keesokan hari setelah pengambilan barang, sedangkan kesepakatan dengan toko M-Cell (Saksi Hj. Sukmawati dan Saksi Wahyu Hidayatullah) dijanjikan pembayaran pada sore hari setelah pengambilan barang, namun sampai sekarang Saksi lin Melani Indri tersebut belum juga melakukan pembayaran lunas kepada para pemilik toko tersebut;
- Bahwa benar sejak tanggal 07 April 2020 sampai tanggal 16 April 2020 Terdakwa telah membeli sekitar lebih 200 (dua ratus) unit handphone dari Saksi lin Melani Indri dimana pada saat transaksi yang menentukan jumlah dan tipe barang adalah Saksi lin Melani Indri sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli handphone dari Saksi lin Melani Indri dengan plastik handphone tersebut sudah terbuka, keadaan segel terbuka dan kartu garansi terbuka sepotong;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi lin Melani Indri di rumah Saksi lin Melani Indri yang juga di rumah Saksi tersebut terdapat konter dan berada di dekat jalan poros Jeneponto;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengirim handphone-handphone yang dibeli dari Saksi lin Melani Indri tersebut ke Pulau Jawa melalui JNT karena sudah ada pembeli handhone tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi lin Melani Indri Binti Syahrir sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum yang bernama SUPRIANTO Alias DEGAS Bin ABD KADIR, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, selain itu berdasarkan pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan menurut pengamatan hakim ternyata Terdakwa adalah seorang yang mengerti dan mampu membedakan



perbuatan-perbuatan yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat limitatif alternatif dimana karena terdapat kata “atau” sehingga untuk dapat terbuktinya unsur ini maka cukuplah bila minimal salah satu dalam sub unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan;

- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan atau memperoleh sesuatu;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui fakta-fakta berikut;

- Bahwa Saksi lin Melani Indri telah memesan sejumlah handphone dari 3 (tiga) toko yaitu M Cell, Galery Ponsel dan Dhita Cell, dimana pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA Saksi memesan handphone di *counter* Dhita Cell yang berada di Jalan Monginsidi 2, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA di toko M-Cell yang berada di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan handphone-handphone tersebut Saksi ambil dalam keadaan baru dan dijadikan seolah-olah bekas untuk dijual kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi lin Melani Indri supaya diberikan barang oleh pemilik toko M-Cell yakni Saksi Hj. Sukmawati dan Saksi Wahyu Hidayatullah tersebut adalah dengan mengatakan bahwa sudah ada pembeli Saksi, sedangkan kepada pemilik toko Galery Ponsel (Saksi Fitri Citra Dewi) dan karyawan Dhita Cell (Suahyar Suroso) Saksi lin Melani Indri beralasan bahwa ada pengadaan desa berupa handphone yang sebenarnya pengadaan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa pada saat memesan barang Saksi lin Melani Indri meminta kepada Para Saksi Korban untuk membuka segel karena handphone tersebut sudah ada pembeli, sehingga Saksi membutuhkan kartu garansi dari dalam handphone untuk di laporkan;
- Bahwa pada saat memesan barang Saksi lin Melani Indri berjanji akan melakukan pembayaran kepada pemilik toko Galery Ponsel (Saksi Fitri Citra Dewi) dan karyawan Dhita Cell (Saksi Suahyar Suroso) pada keesokan hari setelah pengambilan barang, sedangkan kesepakatan dengan toko M-Cell (Saksi Hj. Sukmawati dan Saksi Wahyu Hidayatullah) dijanjikan pembayaran pada sore hari setelah pengambilan barang, namun sampai sekarang Saksi lin Melani Indri tersebut belum juga melakukan pembayaran lunas kepada para pemilik toko tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 07 April 2020 sampai tanggal 16 April 2020 Terdakwa telah membeli lebih dari 200 (dua ratus) unit handphone dari Saksi lin Melani Indri dimana pada saat transaksi yang menentukan jumlah dan tipe barang adalah Saksi lin Melani Indri sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari Saksi lin Melani Indri dengan plastik handphone tersebut sudah terbuka, keadaan segel terbuka dan kartu garansi terbuka sepotong;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi lin Melani Indri di rumah Saksi lin Melani Indri yang juga di rumah Saksi tersebut terdapat konter dan berada di dekat jalan poros Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim handphone-handphone yang dibeli dari Saksi lin Melani Indri tersebut ke Pulau Jawa melalui JNT karena sudah ada pembeli handhone tersebut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli dari Saksi lin Melani Indri sekitar lebih dari 200 (dua ratus) unit handphone yang telah terlepas segel dan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong garansi, yang mana handphone-handphone tersebut adalah handphone baru yang dipesan sebelumnya oleh Saksi lin Melani Indri dari 3 (tiga) toko yakni toko M-cell, toko Galery Ponsel dan Dhita Cell;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya” menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka,” bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang;”

Menimbang bahwa di persidangan ternyata terungkap pula fakta bahwa guna memperoleh barang tersebut Saksi lin Melani Indri meminta kepada pemilik Toko agar disediakan berbagai merk dan tipe handphone sesuai permintaan Saksi lin Melani Indri dengan memberikan alasan bahwa ada pengadaan desa yang sebenarnya pengadaan tersebut tidak pernah ada. Selain itu Saksi lin Melani Indri telah memperjanjikan kepada para pemilik toko atau Para Saksi Korban bahwa akan melakukan pembayaran 1 (satu) hari setelah Saksi lin melani Indri tersebut mengambil handphone dari toko-toko milik Saksi Hj. Sukmawati, Saksi Wahyu Hidayatullah, Saksi Fitri Citra Dewi dan Saksi Suahyar Suroso, namun demikian pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Saksi lin Melani Indri meskipun sebenarnya uang untuk memesan handphone-handphone tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepadanya, malah terungkap fakta bahwa Saksi lin Melani Indri mengalihkan uang hasil pembayaran yang sudah diperoleh dari Terdakwa sebelum penyerahan barang untuk menutupi utang-utang Saksi lin Melani Indri yang lain;

Menimbang dengan demikian bahwa perbuatan Saksi lin Melani Indri tersebut patut lah disebut sebagai suatu perbuatan kejahatan penipuan karena sejak dari awal Saksi lin Melani Indri memesan sejumlah handphone kepada Para Saksi Korban diawali dengan ketidakjujuran dan itikad tidak baik sedari awal bermaksud mengalihkan uang pembayaran yang seharusnya sudah menjadi hak para Saksi Korban. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang menegaskan bahwa *untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/ tidak baik atau tidak*. Demikian pula sebagaimana fakta hukum bahwa Saksi lin

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melani Indri telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Hj. Sukmawati, Saksi Wahyu Hidayatullah, Saksi Fitri Citra Dewi dan Saksi Suahyar Suroso yang mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan vonis kepada Saksi lin Melani Indri yakni hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menyangka/ menduga bahwa sejumlah handphone yang dibeli dari Saksi lin Melani Indri adalah berasal dari kejahatan;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi lin Melani Indri menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli handphone dengan Terdakwa, Terdakwa tersebut ternyata pernah menyatakan kecurigaannya terhadap kemungkinan adanya masalah dari handphone yang dijual oleh Saksi lin Melani Indri tersebut mengingat jumlah handphone tersebut yang lumayan banyak; namun Saksi lin Melani Indri selalu meyakinkan Terdakwa bahwa handphone-handphone tersebut adalah aman;

Menimbang bahwa Saksi lin Melani Indri juga menerangkan bahwa Terdakwa menanyakan *"apakah ini aman, apakah tidak bermasalah?"*, Terdakwa selalu bertanya dan dimana menurut Saksi bahwa dari awal Terdakwa tersebut sudah merasa curiga dan puncaknya pada tanggal 16 April 2020 dimana setelah itu Terdakwa tidak mengambil barang lagi dari Saksi lin Melani Indri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah merasa curiga dengan barang yang dijual oleh Saksi lin Melani Indri karena Saksi lin Melani Indri mengatakan bahwa handphone miliknya adalah handphone tukar tambah bos nya dan diperoleh dari berbagai konter dari Bulukumba dan Bantaeng;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keterangan Terdakwa pada poin 18 (delapan belas) berita acara pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka di penyidik, Terdakwa telah membantah di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan kepada penyidik bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memang curiga pada saat pengambilan barang tanggal 11 April 2020 karena unit yang banyak dan kondisi yang tergolong baru, bahwa yang sebenarnya adalah maksud Terdakwa pada saat itu adalah untuk mempertanyakan kepada Saksi lin Melani Indri mengenai kualitas barang, yakni mengenai kelengkapan charger, dan lain-lain;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang terhadap keterangan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Andi Muhammad Ansar selaku Verbalisan atau penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat penyidikan dan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa pada penyidikan menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2020, Terdakwa memiliki kecurigaan bahwa barang dari Saksi lin Melani Indri adalah barang dari hasil kejahatan, selanjutnya Saksi Andi Muhammad Ansar menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan wajib dari penyidik karena berkaitan dengan unsur pasal yang disangkakan kepada Terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi lin Melani Indri dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa transaksi antara Terdakwa dengan Saksi lin Melani Indri adalah terhitung sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020, dimana sistem transaksi tersebut adalah diawali dengan pembayaran lunas dari Terdakwa kepada Saksi lin Melani Indri dan keesokan harinya barang akan diserahkan oleh Saksi lin Melani Indri, dimana dengan pula memperhatikan kesesuaian keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta keterangan Terdakwa adalah sebanyak lebih dari 200 (dua ratus) unit handphone dengan pembayaran sebesar lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa demikian pula ternyata bahwa jika dilihat fakta sebenarnya adalah bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa sebenarnya adalah handphone yang dipesan oleh Saksi lin Melani Indri dari toko-toko dalam keadaan baru dan selanjutnya dengan alasan bahwa handphone tersebut sudah laku, Saksi lin Melani Indri meminta agar pemilik toko melepas segel dan mengambil kartu garansi untuk dilaporkan. Selanjutnya setelah menerima handphone tersebut, Saksi lin Melani Indri menyerahkan handphone kepada Terdakwa dengan transaksi harga *second* (bekas);

Menimbang bahwa demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan konsep transaksi Saksi lin Melani Indri dengan Terdakwa yaitu Ada uang Ada barang (Pembayaran didahului dengan Penyerahan barang) pada tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020, maka logikanya adalah bahwa semua handphone tersebut belumlah diperoleh sehari sebelum tercapainya atau terjadinya penyerahan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lin Melani Indri, atau dengan kata lain pula bahwa sehari sebelum barang atau handphone-handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa kondisi handphone-handphone tersebut masih dalam keadaan baru;

Menimbang bahwa demikian dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya secara tidak langsung Terdakwa lah pembeli handphone-handphone yang berasal dari toko M-Cell, Galery Ponsel dan Dhita Cell, sedangkan Saksi lin Melani Indri adalah perantara yang dengan itikad tidak baik mengaburkan kebenaran identitas pembeli sebenarnya kepada Para Saksi Korban, dan demikian pula mengaburkan kebenaran identitas Penjual atau pemilik sah barang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keadaan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa jika sungguh-sungguh memperhatikan keadaan barang bukti, kemampuan Saksi lin Melani Indri untuk menghadirkan handphone *second* dalam jumlah yang banyak dengan kondisi masih dapat dikatakan baru, maka sudah seharusnya timbul kecurigaan maupun keragu-raguan mengenai asal-usul dan keabsahan perolehan barang-barang tersebut dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat;

Menimbang bahwa demikian Saksi *A de Charge* yakni Saksi Iqbal menerangkan bahwa memungkinkan Saksi lin Melani Indri dapat mengumpulkan handphone dalam jumlah banyak karena Saksi lin Melani Indri merupakan salah satu promotor handphone Oppo, demikian pula Saksi *A de Charge* Kaharuddin Samaking dan Terdakwa menerangkan bahwa selama ada modal adalah memungkinkan untuk menyediakan handphone bekas berbagai merek dan tipe dalam satu malam;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi *A Charge* Saksi Wahyu Hidayatullah, Saksi Fitri Citra Dewi, Saksi Muh. Reza, S. IP dan Saksi Hamdi yang juga memiliki usaha jual-beli handphone menerangkan bahwa sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan jumlah handphone *second* (bekas) dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, mengingat cara mendapatkannya harus menunggu orang menjual handphone atau dengan cara tukar tambah;

Menimbang bahwa terhadap Saksi *A de charge* dan *A Charge* tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kemampuan untuk mendapatkan Handphone bekas tidak dilihat berdasarkan berapa jumlah modal yang dimiliki, tetapi mengenai jumlah ketersediaan barang handphone yang dijual, hal ini mengingat kebiasaan para pemilik konter untuk mendapatkan handphone bekas yakni harus menunggu orang (pengguna handphone) menjual handphone

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya atau dengan cara tukar tambah, dengan demikian meskipun Saksi lin Melani Indri merupakan seorang promotor handphone namun Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa sekalipun dengan pekerjaan Saksi tersebut, kemampuan Saksi lin Melani Indri dapat menghadirkan ratusan handphone *second* yang memiliki keadaan kualitas yang bagus dalam 1 (satu) malam, adalah hal yang harus diragukan kebenarannya;

Menimbang dengan memperhatikan barang bukti dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa sebenarnya bahwa Saksi lin Melani Indri menjadikan handphone-handphone tersebut menjadi terlihat seperti handphone *second* hanya dengan cara membuka segel dan membuka untuk mengambil kartu garansinya, hal demikian bersesuaian dengan barang bukti dimana secara keseluruhan tampilan fisik handphone-handphone yang juga di hadirkan di persidangan tersebut masih sangat terlihat baru;

Menimbang demikian bahwa bila dengan memperhatikan tahun keluaran handphone yang mana menurut keterangan Saksi-Saksi bahwa handphone tersebut rata-rata adalah keluaran tahun 2019 bahkan awal tahun 2020, maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui pula bahwa handphone yang diserahkan kepadanya adalah handphone yang baru saja dikeluarkan dari toko, bahkan Terdakwa pun mengakui bahwa kondisi barang yang diterimanya bisa disebut dalam kondisi 90% dibandingkan kondisi baru;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya pula bahwa meskipun salah satu karakteristik jual beli handphone bahwa apabila sudah terlepas segel maka secara otomatis harga handphone tidak bisa dikembalikan menjadi harga yang baru, tetapi bilamana Terdakwa mengetahui apakah handphone yang diserahkan kepadanya adalah handphone yang baru keluar dari toko, maka sudah sepatutnya timbul kecurigaan bahwa bagaimana bisa handphone yang baru tersebut langsung di transaksikan dalam bentuk handphone *second*, hal tersebut seharusnya menjadi pertanyaan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa mengetahui sendiri bahwa handphone-handphone tersebut bukanlah berasal dari toko Saksi lin Melani Indri, dan diperoleh dengan menggunakan modal yang diberikan oleh Terdakwa, dengan demikian pula selanjutnya Terdakwa harus meragukan keabsahan Saksi lin Melani Indri dalam memperoleh barang tersebut;

Menimbang bahwa demikian sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi lin Melani Indri tersebut memperoleh barang dengan cara tukar tambah dari konter di Bantaeng dan Bulukumba, namun Terdakwa tidak pernah mencari tahu bagaimana transaksi peralihan sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pemilik toko, hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana Saksi lin Melani Indri memperoleh keuntungan dari transaksi menjadi perantara jual beli handphone antara Terdakwa dengan pemilik awal handphone;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa transaksi antara Saksi lin Melani Indri dengan Terdakwa sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 selalu meningkat mengingat jumlah uang yang disediakan oleh Terdakwa sendiri semakin besar setiap harinya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim jika seandainya Terdakwa sedari awal tidak melanjutkan transaksi dan meningkatkan jumlah uang yang diberikan kepada Saksi lin Melani Indri untuk mencari handphone, maka tidaklah akan timbul itikad tidak baik dari Saksi lin Melani Indri untuk melakukan penipuan kepada Para Saksi Korban, namun demikian sebagaimana fakta di persidangan bahwa dengan sistem transaksi ada uang ada barang dengan Saksi lin Melani Indri menjadi kesempatan bagi Saksi lin untuk memuluskan terlaksananya penipuan terhadap para Saksi Korban dari toko M-Cell, Galery Ponsel dan Dhita Cell;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan banyaknya jumlah handphone yang diperoleh oleh Saksi lin Melani Indri dalam waktu yang sangat singkat dan kondisi handphone yang tergolong baru maka sudah seharusnya Terdakwa sebenarnya mengetahui atau patut mengetahui bahwa perolehan barang yang dilakukan oleh Saksi lin Melani Indri tersebut adalah bertentangan dengan hukum, yang mana sebagaimana fakta di persidangan bahwa sebenarnya handphone-handphone tersebut adalah hasil penipuan yang dilakukan oleh Saksi lin Melani Indri;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dianggap mengetahui atau patut menduga bahwa handphone-handphone yang dibelinya melalui Saksi lin Melani Indri adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan, maka dengan demikian terhadap unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan secara sah telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Ad. 3 Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah gabungan dari beberapa perbuatan yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dalam satu jenis ancaman pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya bahwa sebagaimana fakta hukum pula diketahui bahwa sejak tanggal 07 April 2020 sampai tanggal 15 April 2020 Terdakwa telah membeli sekitar lebih dari 200 (dua ratus) unit handphone dari Saksi lin Melani Indri dimana pada saat transaksi yang menentukan jumlah dan tipe barang adalah Saksi lin Melani Indri sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual suatu barang yang diketahui atau patut diduga nya sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dalam kurun waktu tertentu sehingga demikian terhadap unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan-pembelaan penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah menanggapi mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengingat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penadahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana yang terdapat dalam uraian peristiwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga dalam pembelaannya mempermasalahkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menurut Penasihat



Hukum Terdakwa telah diuraikan secara tidak jelas sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesempatan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk membantah Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya di persidangan, dan ternyata pula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan tidak keberatan pada kesempatan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu adalah tidak tepat bila Penasihat Hukum Terdakwa kembali mempermasalahkan Surat Dakwaan dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa namun demikian selama melaksanakan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa sudah tepat bilamana perkara Terdakwa diperiksa dalam kewenangan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bantaeng, mengingat ketentuan Pasal 84 Ayat (2) yang menegaskan bahwa:

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 84 Ayat (2) tersebut tentu mengacu pada berkas perkara sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Bahwa selain itu permasalahan mengenai kompetensi Relatif adalah berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan, berbeda dengan permasalahan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepentingan hukum, oleh karena itu permasalahan mengenai kompetensi relatif hanya dapat dipermasalahkan pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi. Lagi pula ternyata selama melaksanakan persidangan Majelis Hakim memandang bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki hambatan untuk menghadirkan Saksi-Saksi yang memberatkan maupun yang menguntungkan bagi Terdakwa, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap persoalan pendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, menurut Majelis Hakim bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani persidangan bahwa ternyata Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas mengenai waktu dan tempat diduga tindak pidana dan tidak adanya keadaan yang membuat kaburnya pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terhadap pendapat Penasihat Hukum Tersebut pula haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap analisa tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa diperoleh fakta hukum bahwa handphone yang dibeli Terdakwa tersebut sudah dalam keadaan *second/bekas* karena kondisi handphone tersebut sudah terbuka plastik, terbuka segel, kartu garansi sudah dirobek, aksesorisnya sudah banyak yang lecet. Sehingga dalam hal ini handphone tersebut memang sudah dalam kondisi *second*. Terlebih lagi bahwa handphone tersebut tidak dapat lagi dibeli dengan harga yang baru melainkan dibeli dengan harga layaknya handphone yang bekas pakai/*second*;
2. Bahwa diperoleh fakta hukum, bahwa harga jual handphone sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) unit dari Saksi lin Melani Indri dengan berbagai macam Merk dan Type tersebut sudah sesuai dengan harga pasar/standar Hp bekas pakai/*second*; Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa harga tersebut memang benar adalah harga yang wajar sebagai barang bekas/*second*;
3. Bahwa tempat jual beli (transaksi) tersebut dilakukan juga di tempat umum dan di tempat yang memang selayaknya dilakukan jual beli yaitu di konter milik Saksi lin Melani Indri yang terletak di Jeneponto dan masih aktif sehingga siapa saja lewat dapat melihatnya apalagi diketahui pula bahwa konter tersebut berbatasan langsung dengan jalan poros dimana orang bebas lalu lalang. Kemudian ketika handphone tersebut dibawa ke rumah atau konter Terdakwa juga menggunakan sepeda motor dan handphone tersebut juga hanya disimpan di dalam kantong plastik, sehingga siapa saja tentunya dapat melihatnya;
4. Bahwa Terdakwa pernah memeriksa terlebih dahulu serta menanyakan kepada Saksi lin Melani Indri terkait kelengkapan handphone tersebut. Selain itu bukti transferan dan juga kwitansi

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pembeli yang beritikad baik;

5. Bahwa Saksi lin Melani Indri adalah seorang promotor sehingga dengan relasi dan pengalaman yang ia miliki bisa saja dan bukan hal yang mustahil untuk mendapatkan handphone dalam jumlah yang banyak dan dengan waktu yang begitu cepat. Apalagi diketahui pula bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi lin Melani Indri, Sehingga dengan modal (uang) tersebut maka memang sangat mudah dan masuk akal jika Saksi mampu menyediakan handphone tersebut dalam jumlah banyak sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu dalam kondisi *second*;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap analisa tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa R.Soesilo berpendapat dalam komentarnya tentang Pasal 480 KUHP bahwa sifat “barang yang didapat dari kejahatan” yang melekat pada barang adalah tidak kekal, artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifat “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tetap berpatokan dengan pembuktian bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka,” bahwa barang itu dari kejahatan, hal-hal seperti membeli barang dengan di bawah harga, membeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran tempat tersebut memang mencurigakan, hanyalah contoh praktek untuk dapat mengukur unsur tersebut. Selanjutnya bahwa untuk mengetahui elemen apakah Terdakwa “harus mengetahui atau patut dapat menyangka,” bahwa barang itu dari kejahatan, dapatlah menggunakan patokan-patokan lain sesuai dengan fakta keadaan dan cara transaksi tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian (Vide hal 15), bahwa seorang pembeli yang beritikad baik adalah yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Rachmadi Usman memberikan pengertian seorang pembeli beritikad baik dengan mengaitkan dengan Pasal 531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata bahwa *Bezit* adalah '*te goeder trouw*' (beritikad baik), bilamana *bezitter* memperoleh suatu kebendaan diantara cara untuk memperoleh hak milik, sementara dia tidak mengetahui hal akan cacat cela yang terkandung di dalamnya. Artinya, *bezitter* yang jujur adalah *bezitter* yang menyangka dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya tersebut;

Menimbang demikian pula Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pendapat Subekti dan Rachmadi Usman bahwa seorang dapat disebut sebagai pembeli beritikad baik apabila seorang memiliki kejujuran mengenai tidak diketahuinya atau tidak patut dianggap telah mengetahui bahwa barang yang akan dibelinya sebagai barang yang memiliki cacat cela. Dengan demikian ketentuan ini tidak hanya memberikan beban kepada penjual untuk jujur mengenai keabsahan barang tersebut, namun demikian pembeli juga harus melakukan suatu upaya untuk mencari tahu bahwa barang yang dibelinya adalah barang yang tidak memiliki cacat cela. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai Pembeli Beritikad Baik sejak proses Pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktekelitian Pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, Pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik maka sudah seharusnya Terdakwa memastikan bahwa barang yang dibelinya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga selain memeriksa secara fisik barang yang ditawarkan kepadanya, Terdakwa juga harus memeriksa dengan cermat mengenai keabsahan peralihan atau peroleh barang tersebut terhadap penjual, bilamana Terdakwa ternyata mengetahui atau sebenarnya patut mengetahui bahwa kemungkinan adanya kecacatan cela dalam barang yang akan dibelinya, namun dengan sengaja tetap meneruskan transaksi jual-belinya maka demikian Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik;

Menimbang bahwa dengan kembali menegaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebelumnya, maka hal-hal yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa yakni tempat yang wajar, adanya kwitansi pembelian ataupun harga handphone *second* yang wajar tidak cukup untuk menilai adanya itikad baik dari

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam membeli handphone bekas dari atau melalui Saksi lin Melani Indri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk menunjukkan itikad baik dalam pembelian tersebut, Terdakwa seharusnya menunjukkan suatu upaya yang cermat mengenai keabsahan barang yang hendak dibelinya dari atau melalui Saksi lin Melani Indri. Bahwa meskipun Terdakwa telah bertanya kepada Saksi lin Melani Indri mengenai kemungkinan handphone tersebut bermasalah atau tidak, maka seharusnya pula Terdakwa tidak patut dengan begitu saja percaya kepada Saksi lin Melani Indri mengingat jumlah handphone yang diserahkan kepadanya relatif banyak dan masih dalam keadaan baru;

Menimbang bahwa tidaklah cukup bila transaksi jual beli handphone *second* Terdakwa hanya memiliki kwitansi pembelian dengan Saksi lin Melani Indri, namun seharusnya Terdakwa juga meminta faktur peralihan hak dari konter-konter penjual kepada Saksi lin Melani Indri guna memastikan keabsahan perolehan hak oleh Saksi lin Melani Indri atas handphone tersebut, mengingat Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa handphone-handphone yang diserahkan kepadanya bukanlah milik dari Saksi lin Melani Indri;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai keuntungan yang diperoleh dari Saksi lin Melani Indri dari transaksi mereka tersebut, padahal Terdakwa mengetahui sendiri bahwa handphone-handphone tersebut adalah handphone yang dicari oleh Saksi lin Melani Indri setelah Terdakwa melakukan pembayaran. Bahwa seandainya pula jika memang Terdakwa memandang bahwa Saksi lin Melani Indri adalah sebagai perantara jual beli handphone bekas, maka sudah sewajarnya pula Terdakwa harus meminta kwitansi penyerahan barang dari pemilik asal handphone-handphone tersebut untuk memastikan keabsahan perolehan barang yang diserahkan kepadanya;

Menimbang pula bahwa sebagai pembeli beritikad baik, selain mencermati keabsahan perolehan barang, Terdakwa juga seharusnya juga harus melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya, tidak cukup dengan hanya memeriksa kelengkapan isi kotak handphone, namun Terdakwa seharusnya dapat mengetahui bahwa handphone tersebut adalah handphone baru yang telah dijadikan *second* (bekas) dengan cara melepas segel dan membuka plastik handphone

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian pula Terdakwa pun seharusnya patut mencurigai bagaimana bisa Saksi lin Melani Indri telah menyerahkan barang untuk dibeli oleh Terdakwa sejumlah atau ratusan unit handphone yang baru keluar dari toko, sehingga pun melalui pemeriksaan fisik barang Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa handphone-handphone *second*/bekas yang dibelinya adalah dalam kondisi yang tidak wajar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan sepatutnya telah mengetahui dan memiliki kecurigaan bahwa barang/handphone *second* yang dibelinya diperoleh oleh Saksi lin Melani Indri adalah berasal dari peralihan yang tidak sah, dengan demikian pula perbuatan Terdakwa yang meneruskan transaksi jual beli dari tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 dengan Saksi lin Melani Indri tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai Pembeli yang beritikad baik karena Terdakwa sedari awal dapat mengetahui bahwa jual beli yang dilakukannya dengan atau melalui Saksi lin Melani Indri akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk pendapat-pendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. Resi 888100393163 berisi :

- Oppo A5s sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
- Oppo A31 sebanyak 12 (dua belas) unit;
- Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo A1K sebanyak 5 (lima) unit;
- Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Vivo Y91c sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y12 sebanyak 15 (lima belas) unit;

2. Resi 555014403917 berisi :

- Oppo A5 sebanyak 4 (empat) unit;
- Realme 5 sebanyak 2 (dua) unit;
- Oppo A1K sebanyak 2 (dua) unit;
- Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit;
- Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y91c sebanyak 6 (enam) unit;
- Vivo Y12 sebanyak 16 (enam belas) unit;

3. Resi 555014403648 berisi :

- Oppo A1K sebanyak 6 (enam) unit;
- Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y12 sebanyak 10 (sepuluh) unit;

4. Resi 555014403923 berisi :

- Oppo A5 sebanyak 2 (dua) unit;

5. Resi JD0068729621 berisi :

- Oppo A1K sebanyak 1 (satu) unit;

6. Resi 555014403642 berisi :

- Vivo Y91c sebanyak 2 (dua) unit;

7. Resi 555014403635 berisi :

- Oppo A5s sebanyak 2 (dua) unit;
- Vivo Y12 sebanyak 1 (satu) unit;

8. Resi 555014403927 berisi :

- Vivo Y12 sebanyak 10 (sepuluh) unit;

9. Resi 555014403898 berisi :

- Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit;

10. Resi 555014403914 berisi :

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A5s sebanyak 5 (dua) unit;
- Vivo Y12 sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y91c sebanyak 7 (tujuh) unit;

11. Resi 555014403914 berisi :

- Vivo Y12 sebanyak 8 (delapan) unit;
- Vivo Y91c sebanyak 4 (empat) unit;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dilakukan pemeriksaan IMEI pada setiap unit handphone dan diperoleh hasil sebagai berikut;

1. Sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Handphone Merk Realme diketahui rincian sebagai berikut:
 - M-Cell sebanyak 14 (empat belas) unit;
 - Galery Ponsel sebanyak 7 (tujuh) unit;
2. Sebanyak 92 (sembilan puluh dua) unit Handphone Vivo diketahui rincian sebagai berikut :
 - Ar Cell sebanyak 7 (tujuh) Unit;
 - Cahaya Store sebanyak 8 (delapan) Unit,
 - Dhita Cell sebanyak 10 (sepuluh) Unit,
 - Indah Cell Sebanyak 8 (delapan) Unit,
 - Galery Ponsel sebanyak 15 (lima belas) Unit,
 - M-Cell sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Unit,
 - Marina Perdana sebanyak 3 (tiga) Unit,
 - Man Cell sebanyak 1 (satu) Unit dan
 - Ima Cell sebanyak 1 (satu) Unit;
3. IMEI HANDPHONE OPPO sebanyak 65 (enam puluh lima) tersebut diketahui rincian toko sebagai berikut
 - M Cell sebanyak 20 (dua puluh) Unit,
 - Ima Cell sebanyak 5 (lima) Unit,
 - Vian Cell sebanyak 16 (enam belas) Unit,
 - Ar Cell Sebanyak 3 (tiga) Unit,
 - Indah Cell sebanyak 13 (tiga belas) Unit,
 - Dhita Cell sebanyak 3 (tiga) Unit,
 - Cayo Cell sebanyak 1 (satu) Unit, (MAROS)
 - Sumber Ponsel sebanyak 3 (tiga) Unit,
 - Galery Ponsel sebanyak 1 (satu) Unit;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian sebagaimana dengan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa ternyata handphone-handphone milik Saksi Korban telah diserahkan oleh Saksi lin Melani Indri untuk dijual kepada Terdakwa dan ternyata pula handphone-handphone tersebut sudah dikirim ke berbagai daerah oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman JNT karena sudah laku terjual;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil Cek IMEI tersebut maka tidak dapat dipastikan bahwa semua barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berhubungan dengan pokok perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah dilakukan pengiriman kembali oleh penyidik tersebut ternyata berdasarkan Cek IMEI diketahui bahwa handphone yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak semua berasal dari toko-toko Saksi Korban, akan tetapi dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dikirim oleh Terdakwa setelah membeli barang tersebut itu pula dari Saksi lin Melani Indri;

Menimbang bahwa sebagaimana karena Terdakwa telah dinyatakan pula terbukti melakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa pun haruslah dipandang sebagai perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian bagi para Saksi Korban, dengan demikian maka sudah sepatutnya hak-hak dan kerugian Para Saksi Korban dalam perkara ini untuk dipulihkan guna untuk mengurangi kerugian-kerugian yang sudah dialami oleh Para Saksi Korban dengan tetap menyesuaikan terhadap merk dan tipe handphone yang sudah diserahkan oleh Para Saksi Korban tersebut dari tokonya;

Menimbang bahwa karena jumlah barang bukti di persidangan tidak sesuai dengan jumlah kerugian Para Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar pengembalian barang bukti disesuaikan dengan perbandingan kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap barang bukti tersebut, akan ditentukan sebagai berikut;

- 7 (tujuh) Unit Handphone Merk realme C2;
- 5 (lima) Unit Handphone merk Realme 5i;
- 9 (sembilan) Unit Handphone merk Oppo A31;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9;
- 13 (tiga belas) unit Handphone merk Oppo A1K;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) unit Handphone merk Oppo A5S;
- 45 (empat puluh lima) Unit Handphone merk Vivo Y-12;
- 7 (tujuh) Unit Handphone merk Vivo Y91C;

Dikembalikan kepada Toko M-cell melalui Saksi Hj. Sukmawati dan Saksi Wahyu hidayatullah;

- 2 (dua) Unit Handphone merk Realme 6;
- 5 (lima) Unit Handphone merk Realme 5i;
- 6 (enam) Unit Handphone merk Oppo A5S;
- 3 (tiga) Unit Handphone merk Oppo A5;
- 17 (tujuh belas) Unit Handphone merk Vivo Y91C;
- 22 (dua puluh dua) Unit Handphone merk Vivo Y12;

Dikembalikan kepada Toko Galery Ponsel melalui Saksi Fitri Citra Dewi;

- 3 (tiga) Unit Handphone merk Oppo A31;
- 3 (tiga) Unit Handphone merk Oppo A5;
- 7 (tujuh) Unit Handphone merk Oppo A5S;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y-12;

Dikembalikan kepada Toko Dhita Cell melalui Saksi Suahyar Suroso;

Menimbang bahwa 2 (dua) unit Handphone merk Realme 5 yang ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah termasuk dalam daftar kerugian para Saksi Korban;

Menimbang barang bukti berupa Merk Oppo A1k yang berjumlah 14 (empat belas), dan ternyata 13 (tiga belas) buah barang bukti tersebut telah dikembalikan ke toko M-Cell, maka terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K adalah tidak masuk dalam daftar kerugian yang dialami Saksi korban yang lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) unit Handphone merk Realme 5 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K, maka selanjutnya akan ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih dalam tanggungannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias DEGAS Bin ABD KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Unit Handphone Merk realme C2;
 - 5 (lima) Unit Handphone merk Realme 5i;
 - 9 (sembilan) Unit Handphone merk Oppo A31;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9;
 - 13 (tiga belas) unit Handphone merk Oppo A1K;
 - 19 (sembilan belas) unit Handphone merk Oppo A5S;
 - 45 (empat puluh lima) Unit Handphone merk Vivo Y-12;
 - 7 (tujuh) Unit Handphone merk Vivo Y91C;

Dikembalikan kepada Toko M-cell melalui Saksi Hj. Sukmawati dan Saksi Wahyu hidayatullah;

- 2 (dua) Unit Handphone merk Realme 6;
- 5 (lima) Unit Handphone merk Realme 5i;
- 6 (enam) Unit Handphone merk Oppo A5S;
- 3 (tiga) Unit Handphone merk Oppo A5;
- 17 (tujuh belas) Unit Handphone merk Vivo Y91C;
- 22 (dua puluh dua) Unit Handphone merk Vivo Y12;

Dikembalikan kepada Toko Galery Ponsel melalui Saksi Fitri Citra Dewi;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Unit Handphone merk Oppo A31;
- 3 (tiga) Unit Handphone merk Oppo A5;
- 7 (tujuh) Unit Handphone merk Oppo A5S;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y-12;

Dikembalikan kepada Toko Dhita Cell melalui Saksi Suahyar Suroso;

- 2 (dua) unit Handphone merk Realme 5;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H

Ro Boy Pakpahan, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ban